



Número: **0800417-31.2024.8.18.0056**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Itaueira**

Última distribuição : **23/05/2024**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Auxílio por Incapacidade Temporária**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
ELIENE DA SILVA ANDRADES (AUTOR)	
	MARIANA FEITOSA CARVALHO (ADVOGADO)
INSS (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
57760771	23/05/2024 11:45	Petição Inicial	Petição Inicial
57760775	23/05/2024 11:45	INICIAL	Petição (outras)
57760778	23/05/2024 11:45	PROCURAÇÃO-ORIGINAL	Procuração
57760785	23/05/2024 11:45	DOCUMENTOS PESSOAIS	Documentos
57760788	23/05/2024 11:45	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	Documentos
57760790	23/05/2024 11:45	CARTA DE INDEFERIMENTO	Documentos
57760791	23/05/2024 11:45	ATESTADO MEDICO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761395	23/05/2024 11:45	PROVA DE RURAL DE 2002-ORIGINAL	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761398	23/05/2024 11:45	BENEFICIO RURAL-2006	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761401	23/05/2024 11:45	CNIS SEM VINCULOS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761404	23/05/2024 11:45	DAP DE 2016-ORIGINAL	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761405	23/05/2024 11:45	GARANTIA SAFRA DE 2016 E 2017-ORIGINAL	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761410	23/05/2024 11:45	EXTRATO DE DAP	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
57761415	23/05/2024 11:45	CONTRATO DE COMODATO DE 2016-ORIGINAL	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
62853134	11/09/2024 16:40	Decisão	Decisão
64231465	27/09/2024 10:27	Petição	Petição (outras)
64231474	27/09/2024 10:27	QUESITOS-ELIENE	Petição (outras)
64232323	27/09/2024 10:31	Certidão	Certidão
68967428	09/01/2025 23:14	Certidão	Certidão

69589474	23/01/2025 15:03	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
70400457	07/02/2025 08:26	Intimação	Intimação
70400458	07/02/2025 08:26	Sistema	Sistema
70436593	07/02/2025 12:41	Diligência	Diligência
70437111	07/02/2025 12:41	MANDADO;	Diligência
70437116	07/02/2025 12:41	DATA DA PERÍCIA - PROFISSIONAL DE SAÚDE;	Diligência
70437121	07/02/2025 12:41	INTIMAÇÃO - REQUERENTE;	Diligência
70593201	11/02/2025 10:29	Certidão	Certidão
70593210	11/02/2025 10:29	Laudo processo 0800417-31.2024.8.18.0056	Laudo Pericial
70593951	11/02/2025 10:33	Citação	Citação
72619984	19/03/2025 14:56	CONTESTAÇÃO	CONTESTAÇÃO
72619985	19/03/2025 14:56	Petição	Petição (outras)
72619986	19/03/2025 14:56	Petição	Petição (outras)
73549495	03/04/2025 14:07	Certidão	Certidão
73549531	03/04/2025 14:09	Intimação	Intimação
73674032	07/04/2025 08:39	CONTESTAÇÃO	CONTESTAÇÃO
73674040	07/04/2025 08:39	REPLICA A CONTESTAÇÃO- ELIENE DA SILVA	CONTESTAÇÃO
75368634	09/05/2025 11:00	Certidão	Certidão
75369398	09/05/2025 11:02	Sistema	Sistema
79209809	16/07/2025 09:27	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
79210357	16/07/2025 09:27	Manifestação - Requer Andamento Processual- Eliene	MANIFESTAÇÃO
82416414	09/09/2025 16:23	Despacho	Despacho
89923021	03/02/2026 08:08	Intimação	Intimação
89923022	03/02/2026 08:08	Intimação	Intimação
94019979	09/04/2026 07:19	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
94070867	09/04/2026 15:05	Ata da Audiência	Ata da Audiência
94158771	10/04/2026 14:08	link da mídia	Certidão
94188680	11/04/2026 10:25	Intimação	Intimação
98112009	08/06/2026 06:49	Certidão	Certidão
98112016	08/06/2026 06:49	Sistema	Sistema

INICIAL



**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.**

ELIENE DA SILVA ANDRADE, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n. ° 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do município de Rio Grande, estado do Piauí, CEP: 64835-000, representado neste ato por sua advogada (procuração em anexo) infraassinada, com escritório profissional na Rua Castro Alves, nº1057, Bairro: Centro, na cidade de Floriano, Estado do Piauí com CEP.64.800-050, endereço eletrônico: *marianafeitosaadv@hotmail.com*, onde recebe intimações e notificações, vem, perante Vossa Excelência, propor:

**AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR
INCAPACIDADE**

Em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, Autarquia Federal, com sede na Rua Areolino de Abreu nº 1015, Centro, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, com CEP. 64000-180, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:



I - PRELIMINAR

A - DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXOS À PEÇA PREFACIAL:

Os advogados que subscrevem declaram autênticas as cópias reprográficas dos documentos anexos à peça prefacial, nos moldes do artigo 365, inciso IV, do CPC.

B - DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Antes de adentrar no mérito da presente lide, **a Autora** requer a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita na forma determinada pelo parágrafo único, do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 c/c Lei nº 1.060/50, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas e/ou demais despesas processuais, sem que ocasione prejuízo para o seu sustento e o de sua família.

II - DOS FATOS:

exerce a função de lavradora, estando atualmente afastada do seu labor, em virtude da patologia que a incapacita.

Assim por apresentar-se incapacitada para sua atividade laborativa, requereu a parte autora a concessão do benefício Auxílio Doença sob o **NB 644.655.823-0**, na esfera administrativa na data **21/07/2023**, o qual lhe fora negado.

Deste modo, não resta a parte autora senão buscar valer-se da via judicial, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, senão vejamos:



A) DA QUALIDADE DE SEGURADO:

A parte autora possui muitas provas de segurado especial.

Assim, resta comprovado que na data do requerimento administrativo, a parte autora estava em período de manutenção da qualidade de segurado.

Deste modo, conforme artigo 15 e incisos da Lei 8.213/1991 preenche a parte autora o requisito qualidade de segurado fazendo jus ao benefício auxílio doença.

B) DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFÍCIO:	AUXÍLIO DOENÇA
NB:	644.655.823-0
DER:	21/07/2023
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:	Não Constatação de Incapacidade Laborativa.

C) DA DEFICIÊNCIA / DOENÇA INCAPACITANTE:

Conforme comprovam atestados/laudos médicos em anexo, o(a) autor(a) apresenta a seguinte patologia que lhe está acarretando incapacidade para o trabalho.

Doença / Deficiência:

- **CID M54.5** – Dor lombar baixa
- **CID M54. 2** – Cervicalgia
- **CID M51.1** – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia
- **CID M17** - Gonartrose [artrose do joelho]

É de clareza solar a dificuldade da autora em conseguir novo emprego, ante a fragilidade de saúde.

Neste sentido, preenchendo o(a) autor(a) todos os requisitos que autorizam a manutenção do benefício aposentadoria por invalidez, quais



sejam, qualidade de segurado(a), carência mínima e incapacidade laborativa, inegável o direito a concessão do benefício.

Assim, ante ao indeferimento administrativo, não restou ao(a) autor(a) alternativa à não ser socorrer-se às vias judiciais para pleitear por seus direitos.

D) HISTÓRICO LABORATIVA DA AUTORA:

A autora desenvolve a atividade de Trabalhador Rural, estando atualmente afastada do seu labor, em virtude da patologia que a incapacita.

Vejamos as informações constantes junto ao Ministério do Trabalho – Classificação Brasileira de Ocupações – CBO:

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO:

TRABALHADORA RURAL: *Trabalham em propriedades agropecuárias de exploração de animais de grande porte: pecuária de leite, de corte, de criação. Organizam-se em equipe sob supervisão. As trabalhadoras exercem atividades como: ordenha, monitoração de recém-nascidos, dentre outras. O trabalho ocorre a céu aberto, ou em instalações semi-fechadas, durante o dia. Em algumas atividades podem estar sujeitos à exposição de material tóxico e a riscos de acidentes provocados pelos animais.*

Cabe colacionar, foto ilustrativa, do que seja a atividade da autora, senão vejamos:



Assim, evidencia-se que a autora resta impossibilitada de exercer suas atividades laborais, tendo em vista que suas patologias o incapacitam totalmente, conforme atestados médicos em anexo.

III – DO DIREITO:

Assim estabelecem os Artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Nestes termos, preenchendo o(a) autor(a) todos os requisitos legais para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez, mister se faz sua concessão.

Outrossim, restando comprovada a total e permanente incapacidade laborativa, postula desde logo o(a) autor(a) a concessão do benefício aposentadoria por invalidez e subsidiariamente o benefício auxílio doença ou auxílio acidente de acordo com sua incapacidade.

Ademais, a data do início do benefício deverá ser fixada nos termos do artigo 60 da Lei 8.213/91.

IV-DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA:

De acordo com a previsão do art. 43 da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), salvo situações excepcionais, deverá ser atribuído apenas o efeito devolutivo aos recursos inominados. Tal disposição possui aplicação aos Juizados Especiais Federais, conforme disposto no art. 1º da Lei 10.259/01.



De qualquer forma, o Requerente necessita da concessão do benefício em tela para custear a própria vida. Vale ressaltar que os requisitos exigidos para a concessão do benefício se confundem com os necessários para o deferimento desta medida antecipatória, motivo pelo qual, em sentença, se tornará imperiosa a sua concessão.

O caráter alimentar do benefício traduz um quadro de urgência que exige pronta resposta do Judiciário, tendo em vista que nos benefícios previdenciários resta intuitivo o risco de ineficácia do provimento jurisdicional final.

V- DO PEDIDO:

Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos legais supra citados, requer a Vossa Excelência:

- a) A citação da Autarquia Ré, na pessoa de seu representante legal, para contestar a presente ação, se assim desejar, sob as penas da lei;
- b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ante a hipossuficiência econômica do(a) autor(a);
- c) A expedição de precatório ou RPV separado com relação aos honorários sucumbências e contratuais para pagamento direto aos patronos, na forma do § 4º do Artigo 22 do Estatuto da OAB e na importância fixada no contrato.
- d) O deferimento da **antecipação de tutela**, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença;

e) A parte autora renuncia qualquer importância que ultrapasse o valor de alçada deste r. Juizado na data da propositura da ação.

f) A parte autora declara expressamente que não possui ações idênticas, com a mesma causa de pedir e pedido da presente em outras instâncias do poder judiciário.

g) A procedência da presente ação, com a condenação do INSS, nos seguintes termos:

1- A conceder o benefício aposentadoria por invalidez, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros



legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como em honorários advocatícios;

2 – Subsidiariamente a concessão do benefício auxílio doença e ou auxílio acidente, de acordo com a incapacidade bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como em honorários advocatícios;

3- Que a data de início do pagamento do benefício seja fixada desde a data da constatação da incapacidade laboral ou desde a DER;

h) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, em especial perícia médica, o que desde já se requer, testemunhas, documentos, etc, e tudo o que se fizer necessário para o melhor deslinde da questão, notadamente:

1 – Requer a abertura de prazo após a realização do ato pericial para apresentação de quesitos complementares ou qualquer outra manifestação que se faça necessário e que na avaliação pericial médica sejam respondidos todos os quesitos em sua integralidade, conforme dispõe o Decreto 6.214/07 e portaria conjunta MDS/INSS nº 01 de 14/05/2011, prevê o seguinte: art. 16. a concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da classificação internacional de funcionalidades, incapacidade e saúde - CIF, estabelecida pela resolução da organização mundial da saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (redação dada pelo decreto nº 7.617, de 2011), sob pena de cerceamento de defesa;

Por fim, nos termos do **Artigo 39 do CPC, requer que todas as intimações e notificações** sejam realizadas em nome do seguinte patrono: **Mariana Feitosa Carvalho**.

Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos, em especial, perícia médica, bem como oitiva de testemunhas, juntada de documentos e demais provas que se fizerem necessárias.

Dá-se a causa o valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).



Termos em que,

Pede deferimento.

Floriano-PI, 23 de maio de 2024.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada OAB-PI n° 12.327



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" E "ET EXTRA"

Nome: Elieze da Silva Andrade
Estado Civil: casada Profissão: laureadora
CPF: 668.052.303-30 RG: 2.319.517
Endereço: Rua Central, Picarra, s/n
CEP: 64835000 Cidade: Rio Grande UF: PI

Por este instrumento particular de procuração, que a **OUTORGANTE**, abaixo qualificado, mandara digitar e assinar de próprio punho nomeia e constitui sua bastante procuradora a advogada, **MARIANA FEITOSA CARVALHO**, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 12.327, Seção do Estado do Piauí, Subseção de Floriano, com endereço profissional situado na Rua Castro Alves, 1057, centro, Floriano-PI, CEP: 64800-050, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como todos os atos necessários à defesa dos seus direitos e interesses, em qualquer foro ou instância ou onde se fizer necessário, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, podendo promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância, junto a repartição pública e órgãos da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade paraestatal, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e os especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos, receber valores, dar e receber quitação, receber e dar quitação, levantar ou receber RPV e ALVARÁS, pedir à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, em conformidade com a norma do art. 105 da Lei 13.105/2015, bem como renunciar ao valor excedente de 60 (sessenta) salários-mínimos.

PODERES E ESPECÍFICOS E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: Além dos poderes acima descritos, o outorgante concede ao outorgado poderes específicos para terem acesso às informações pessoais necessárias a subsidiar o requerimento eletrônico do serviço ou qualquer benefício previsto no REGIME GERAL DE PREVIDENCIA e gerido pelo INSS, podendo ainda requerer e juntar informações, documentos, pleitear benefícios, interpor recursos.

Floriano-PI, 00/07/2023

Elieze da Silva Andrade

Outorgante

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1.314.517 DATA DE EXPEDIÇÃO: 19-09-2001

NOME: ELIENE DA SILVA ANDRADE

FILIAÇÃO: José Grigório dos Reis
Maria Pereira da Silva

Rio Grande do Piauí-PI, 14-12-1977

NATURALIDADE: DATA DE NASCIMENTO

CASAMENTO: 1.258, LIV. 10, FLS. 57

DOC. ORIGEM: EXP. em: Rio Grande do Piauí, 14-12-1977

CPF:

Francisco das Chagas Pinheiro Martins
DAPILOSCOPISTA POLICIAL

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

POLEGAR DIREITO

Assinatura do Titular: Eliene da Silva Andrade

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: ELIENE DA SILVA ANDRADES

Nº de Inscrição: 668052103-30

Data do Nascimento: 14/12/77

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura: ELIENE DA SILVA ANDRADES

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 31/07/00

Certifico que confere com o original conforme a Legislação Vigente.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada - OAB-PI 12927





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 116.82586.78-7

Número do Benefício: 644.655.823-0

Espécie: 31

Número do Requerimento: 222115009

Ao Sr. (a): ELIENE DA SILVA ANDRADE

Endereço: POVOADO JATOBA, ZONA RURAL

CEP: 64820-000

Município: ITAUEIRA

UF: PI

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991. Art. 71 do Decreto Nº 3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 21/07/2023, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Desta decisão poderá ser interposto Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias respectivamente, contados da data do recebimento desta comunicação.

Data: segunda-feira, 20 de maio de 2024.

Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: FLORIANO

Endereço: AV JOAO LUIS FERREIRA 75, CENTRO

CEP: 64800-132

Município: FLORIANO

UF: PI

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito. Ciente, em 13 de Maio de 2024.



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/#/aberto/autenticidade>
com o código 240520VMNK5V7JPUDA9N53



RELATÓRIO MÉDICO

ELIENE DA SILVA ANDRADE

PACIENTE COM QUADRO GONALGIA CRÔNICA E TC DE JOELHO ESQUERDO EVIDENCIANDO OSTEOARTROSE DO JOELHO, DERRAME ARTICULAR, DESVIO LATERAL DA PATELA, AUMENTO DO VOLUME DAS PARTES MOLES, CALCIFICAÇÕES VASCULARES NAS PARTES MOLES. CERVICALGIA CRÔNICA E TC DE COLUNA CERVICAL EVIDENCIANDO ESPONDILOARTROSE CERVICAL, ABAULAMENTO DISCAL POSTERIOR MEDIANO EM C5-C6 E C6-C7 TOCANDO ANTERIORMENTE O SACO DURAL. LOMBALGIA CRÔNICA COM TC DE COLUNA TORACOLOMBAR EVIDENCIANDO ESCOLIOSE DORSAL, ESPONDILOARTROSE DORSOLOMBAR, ABAULAMENTO DISCAL POSTERIOR DIFUSO EM L4-L5 E L5-L6 TOCANDO ANTERIORMENTE O SACO DURAL E CAUSANDO ESTENOSE DOS FORAMES NEURAIS CORRESPONDENTES. TAIS CONDIÇÕES IMPACTAM SIGNIFICATIVAMENTE SUAS ATIVIDADES

Rua Boa Vista 547 – Centro, CEP:64 835-000- CNPI: 06.554.166/005-60, Rio Grande do Piauí-PI.



LABORATIVAS. NECESSITA DE AFASTAMENTO
DESTAS POR TEMPO INDETERMINADO.

CID: M54.5, M54.2 M51.1, M17.

14/05/2024

Rua Boa Vista 547 – Centro, CEP:64.835-000- CNPJ: 06.554.166/005-60, Rio Grande do Piauí-PI.



**DETALHAMENTO DA MATRÍCULA**

Matrícula	0018830155 1987 1 0003 050 0000533 31	cc (55) Tipo de Serviço Prestado, sendo:	ffff (0003)	Número do livro
Padrão	aaaaabbcc dddd e ffff ggg hhhhhh ii	55: Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais		
DETALHAMENTO		dddd (1987) Ano do Registro	ggg (050)	Número da folha
aaaaa (00188-3)	Código Nacional da Serventia (identificação única do cartório)	e (1) Tipo do livro, sendo:	hhhhhh (0000533)	Número do Termo
bb (01)	Código do Acervo, sendo: 01 - Acervo Próprio Outros - Acervos Incorporados	1: Livro A (Nascimento) 2: Livro B (Casamento) 3: Livro B Auxiliar (Registro de casamento religioso para fins civis) 4: Livro C (Óbito) 5: Livro C Auxiliar (Registro de Natimortos) 6: Livro D (Registro de Proclamas) 7: Livro E (Demais atos relativos ao Registro Civil)	ii (31)	Dígito Verificador

Uso exclusivo para emissão de certidões de registro civil das pessoas naturais



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:16:47

Número do documento: 24052311443900000000054278264

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052311443900000000054278264>

Assinado eletronicamente por: MARIANA FEITOSA CARVALHO - 23/05/2024 11:44:40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

NOME
ANA MARIA DA SILVA ANDRADE

MATRÍCULA
140798 01 55 2004 1 00018 075 0004088- 11

DESCRIÇÃO

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo o Livro de **Nascimento** Nº 18-A, às fls. 75, assentamento de Nº 4088, encontrei o registro cujo teor é o seguinte: " Em oito de maio de dois mil e quatro, nesta cidade de Rio Grande do Piauí, Comarca de Itaueira-PI, em cartório compareceu a mãe da registranda. E perante as testemunhas adiante nomeadas e no fim assinadas, declarou que no dia seis de maio de dois mil e dois, às 12:30 horas, na U. Mista de Saúde Andreilino Ribeiro Soares nesta cidade, nasceu ANA MARIA DA SILVA ANDRADE, do sexo feminino. FILHA DE: Francisco das Chagas Vieira de Andrades e Eliene da Silva Andrades, casados, piauienses, lavradores, residentes e domiciliados em Jatobá deste município, ela com 24 anos de idades na época do parto. São Avós paternos: Francisco Messias de Andrades e Rosa Pereira da Conceição e maternos: José Grigório dos Reis e Maria Pereira da Silva. Nada mais declarou . Lido e achado conforme assina a mãe e as testemunhas: Klebson rodrigues de Lima, solteiro e Maria Rodrigues da Silva, viúva, piauienses, maiores, residentes e domiciliados nesta cidade. Eu, Romana Alves Siqueira- Escrevente Juramentada, o escrevi, li dato e assino, dou fé.." Era o que se continha no dito termo, aqui fielmente transcrito e/ou reproduzido, a que me reporto e dou fé. Eu, José Victor Siqueira Macedo, OFICIAL SUBSTITUTO do(a) SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ, o digitei e/ou reproduzir, subscrevi, dato e assino.

NOME DO OFÍCIO: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ

OFICIAL

REGISTRADOR: ROMANA ALVES SIQUEIRA

MUNICÍPIO/UF: RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI

ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO

TELEFONE: (89)99460-6727/(89)99419-7359

E-MAIL: cartorio_siqueiradecastro@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Data e local: RIO GRANDE DO PIAUÍ, PI, 26 de Setembro de 2022

José Victor Siqueira Macedo
Assinatura do Oficial

Emolumentos pagos	Cartório	Femojupi	MP	Selo	Total R\$
Certidão de inteiro teor 1ª folha	24,85	4,97	1,37	0,26	31,45

José Victor Siqueira Macedo
- Substituto

Serventia Extrajudicial do Ofício Único
da Cidade de Rio Grande do Piauí
CNPJ 46.034.451/0001-40
Av. Getúlio Vargas, s/n - Centro
CEP 64.835-000 - Rio Grande do Piauí

Poder Judiciário
Estado do Piauí
Selo Digital de Fiscalização
Certidão
Normal



ACY51856-TN2R
Confira os dados do ato em:
www.tjpi.jus.br/portalextra/

ARPENBRASIL AA 026067601 BRP





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EXTRATO DE INFORMAÇÕES DO BENEFÍCIO

Dados do Beneficiário

Nome completo: ELIENE DA SILVA ANDRADE	Data de Nascimento: 14/12/1977
NIT: 1168258678-7	CPF: 668.052.103-30
	RG: 2314517 PI

Lista de Benefícios

Cód. Espécie	Número	Data de Início	Situação
80	139.655.336-0	06/05/2002	CESSADO

Dados do Benefício Consultado

Espécie: 80-SALARIO MATERNIDADE		
Número: 139.655.336-0	OL Manutenção: 16.001.030	OL Concessão: 16.001.030
Situação: CESSADO		
Tipo de Concessão do Benefício: CONCESSAO NORMAL		
Ramo de Atividade: RURAL	Forma Filiação: SEGURADO_ESPECIAL	
Data de Entrada do Requerimento: 13/02/2006	Data do Despacho do Benefício: 08/12/2006	
Data Regularização Documentação: 13/02/2006	Data de Início do Benefício: 06/05/2002	
Data de Início do Pagamento: 06/05/2002	Data do Afastamento do Trabalho: 06/05/2002	
Data de Cessação: 02/09/2002	Cód. Motivo Cessação: 30	Cód. Motivo de Suspensão: 79
Valor Renda Mensal Inicial*: 200,00	Tipo Meio Pagamento: CARTAO_MAGNETICO	
Data da Competência - Último Pgto: 01/09/2002	Renda Reajustada - Último Pgto*: 200,00	
* Os valores são apresentados conforme unidade de moeda da época da competência do cálculo		



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade> com o código
240523L88P5MSVIG0R0760

Proteção para o trabalhador e sua família



INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Relações Previdenciárias

Identificação do Filiado

NIT: 116.82586.78-7 **CPF:** 668.052.103-30 **Nome:** ELIENE DA SILVA ANDRADE
Data de nascimento: 14/12/1977 **Nome da mãe:** MARIA PEREIRA DA SILVA

Relações Previdenciárias

Seq.	NIT	Código Emp./NB	Origem do Vínculo	Tipo Filiado no Vínculo	Matrícula do Trabalhador	Data Início	Data Fim	Últ. Remun.	Indicadores
1	116.82586.78-7	1396553360	80 - AUXILIO SALARIO MATERNIDADE	Não Informado		06/05/2002	02/09/2002		
2	116.82586.78-7	6446558230	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	Não Informado					



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 240523R42K0WSR8FHUNT93

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.





I - Cadastro do(a) Agricultor(a) Familiar

a) Identificação do(a) Agricultor(a) Familiar

1º Titular da DAP: ELIENE DA SILVA ANDRADES

1.CPF: 668.052.103-30	2.Nome: ELIENE DA SILVA ANDRADES
3.Sexo: Feminino	4.Nome da Mãe: MARIA PEREIRA DA SILVA
5.Apelido:	6.Dt de Nasc.: 14/12/1977
7.RG: 2314517	8.UF de Emissão do RG: PI
9.NIS:	10.Naturalidade: Rio Grande do Piauí - PI
11.Escolaridade: Alfabetizado	

2º Titular da DAP: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ANDRADES

12.CPF: 067.693.443-94	13.Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ANDRADES
14.Sexo: Masculino	15.Nome da Mãe: ROSA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
16.Apelido: CHAGA	17.Dt de Nasc.: 15/09/1962
18.RG: 3216614	19.UF de Emissão do RG: PI
20.NIS: 00.000.00000-0	21.Naturalidade: Itaueira - PI
22.Escolaridade: Analfabeto	

Dados da Família

23.Nº de pessoas da família residentes no estabelecimento: 4	24.Estado Civil: Casado
25.Regime de Casamento: Outro	26.Local de Residência: Estabelecimento rural
27.Endereço: TAMBORIL	28.Município: Rio Grande do Piauí - PI
Nº: S/N	Bairro: ZONA RURAL
29.CEP: 64835-000	

b) Características Sócio-Econômicas do(a) Agricultor(a) Familiar

- 1.Organização(ões) Social(is) a(s) qual(is) pertença: Não Pertence
- 2.Condição(ões) de posse e uso da terra: Comodatário Rural
- 3.Atividades Principais: Agricultor/a
- 4.Área do Estabelecimento: 26,13 ha
- 5.Área menor ou igual a 4 módulos fiscais: Sim

6.Composição do Valor bruto da Produção Anual do Estabelecimento Familiar (considerar os últimos doze meses, a contar da data do preenchimento da DAP): RES. (C.M.N.: 3731)

Renda do estabelecimento

Agropecuária Estimada:	R\$	1.800,00
Não Agropecuária Estimada:	R\$	0,00
Total:	R\$	1.800,00
Renda de Enquadramento:	R\$	1.800,00

Renda fora do estabelecimento

Total Auferida:	R\$	0,00
Desconto:	R\$	0,00
Total com desconto:	R\$	0,00
% da Renda do Estabelecimento:		100,00

7.Força de trabalho familiar:

- 7.1. Número de membros da unidade familiar e agregados que desenvolvem atividades geradoras de renda no estabelecimento 8
- 7.2. Número de empregados permanentes contratados: 0
- 7.3. Há permanência de força de trabalho familiar? Não

II - Informações Complementares

- Imóveis Rurais
- 1.Nº de imóveis explorados: 2
- 4.Área do estabelecimento: 3,00 hectares
- Sobre o imóvel principal:
- 2.Denominação do imóvel: PA.SANTANA
- 5.É proprietário do imóvel principal? Não
- 3.Localização do imóvel: DATA RIO GRANDE
- 6.Nome ou razão social do proprietário: VALDECI DA SILVA REIS
- 7.CPF/CNPJ do Proprietário: 847.239.043-87

III - Declaração do(a) Beneficiário(a)

Declaro, sob as penas da lei (art. 299 do código Penal), que os dados acima correspondem à verdade.

Local: RIO GRANDE DO PIAUÍ	Data: 19.09.16
Assinatura: Eliene da Silva Andrade	
Local: RIO GRANDE DO PIAUÍ	Data: 19.09.16
Assinatura: x	

Polegar direito 1	Polegar direito 2

IV - Atestado da Entidade Credenciada pelo MDA

Atesto que o(s) titular(es) acima identificado(s) atende(m) aos critérios definidos no Manual de Crédito Rural para enquadramento como beneficiário(a)(s) do Crédito Rural ao amparo do Pronaf no Grupo B. Grupo Final: B

Instituição: CPNJ 23.518.681/0001-80

Entidade emissora

Representante: CPF 877.762.943-49

RIO GRANDE DO PIAUÍ	19.09.16
Local	Data

Assinatura: Riquês Nunes
Assinatura





Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:16:49

Número do documento: 24052311444000000000054278274

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052311444>

Assinado eletronicamente por: MARIANA FEITOSA CARVALHO - 23/05/2024 11:44:40

Nome	ELIENE DA SILVA ANDRADES
Conveniente	Garantia-Safra 2016/2017
Parcela	01/01
Vencimento	31/10/2016
Nº Identificação	66805210330
Valor Total	17,00

VIA CLIENTE



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:16:49
Número do documento: 24052311444000000000054278274
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052311444000000000054278274>
Assinado eletronicamente por: MARIANA FEITOSA CARVALHO - 23/05/2024 11:44:40



Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Esta DAP não habilita para contratação de crédito

Chave do extrato: 6654716814485302
Emitido em: 23/05/2024 às 09:24:28

Informações Gerais

DAP: SDW0668052103301909161048	Versão DAP: 1.9.2	Enquadramento: B
Emissão: 19/09/2016	Validade: 19/09/2019	Município/UF: Rio Grande do Piauí/PI
Última Versão: Sim	DAP Válida: Não	DAP Expirada: Sim

Titular(es)

Nome: ELIENE DA SILVA ANDRADES	Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ANDRADES
CPF: ***.052.103-**	CPF: ***.693.443-**

Categoria

Demais agricultores familiares.

Condição e posse de uso da terra

Comodatário

Emissor da DAP

Emissor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	CNPJ: 23.518.681/0001-80
Nome do Responsável: VALDINAR RIQUEZ NUNES	CPF: ***.762.943-**

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
<http://dap.mda.gov.br>



Reconhecimento e verificação firmes, verdadeiras de
Eliene da Silva Andrade, Trismar Rodrigues
de Sousa e Valkeira Lessa da Silva.

Em testº, Miguelina da verdade

Rio Grande do Piauí-PI 15/09/2016

Romana Alves Siqueira

Jacira Alves Siqueira de Castro

Tabeliã Pública

Esc. Juramentada



CONTRATO DE COMODATO RURAL

Pelo o presente Contrato de Comodato Rural para fins de Exploração, agropecuária, Eu, **Valdeci da Silva Reis**, RG: 1.905.487-SSP-PI, CPF: 847.239.043-87, piauiense, Lavrador, residente, e domiciliado na Localidade **PA: Santana Neste**, Município de Rio Grande do Piauí, neste, Estado do Piauí, é proprietária Rural, da área denominada, **Santana**, Localizada na data **Rio Grande** neste município de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, cadastrada no INCRA sob nº **003800000041**, 'presto parte da referida área, **26,13** há, ou seja: **03** hectares atítulo de comodato por tempo, Indeterminado, para, Sr(a) **Eliene da Silva Andrade**, RG: 2.314.517-SSP-PI, CPF: 668.052.103-

30, brasileiro, Casado, Piauiense, Agricultor, Familiar, residente e domiciliada na localidade, **Rua Central s/n** Neste município de Rio Grande do Piauí PI, neste Estado, para que juntamente com seu conjunto familiar plante e cultive o que lhes prouver, cabendo ao comodatário zelar, guardar e fazer uso da referida área, podendo criar animais domésticos desde que não venha causar prejuízos a terceiros. por tempo.

O proprietário contratante, a qualquer tempo poderá solicitar a devolução da área notificado com antecedência de 06 (meses).

Assina o presente contrato, as partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Rio Grande do Piauí (PI), 14 de Setembro de 2016



CONTRATANTE (Proprietário)
CPF: 847.239.043-87

Eliene da Silva Andrade

CONTRATADO (Trabalhador)
CPF: 668.052.103-30

TESTEMUNHAS:

01. Irismar Rodrigues de Sousa _____ DOC RG: 1.905.486

02. Dalvino Pessoa da Silva _____ DOC RG: 2.196.897



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES registrado(a) civilmente como ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

DECISÃO

Defiro a gratuidade da justiça.

ELIENE DA SILVA ANDRADES, qualificada nos autos, através de advogado, veio a juízo com a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de auxílio doença/aposentadoria por invalidez na qualidade de segurado especial rural.

Afirma na inicial, em suma, que seria segurada especial na qualidade de trabalhador rural, preenchendo todos os requisitos para obtenção do benefício por incapacidade, tendo havido o indeferimento do pedido administrativo formulado perante a autarquia previdenciária. Alegando a presença dos requisitos, pede a concessão de tutela antecipada para determinar a implantação do benefício requerido.

Com a inicial, vieram documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Através da presente ação, a parte autora pretende obter benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez, na qualidade de segurado especial rural, antecipando os efeitos da tutela final para imediata implantação do benefício.

Nos termos do art. 300 do NCPC, pode o juiz conceder tutela de urgência, desde que, fundado em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e haja receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analizando o contido nos autos, em cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos



autorizadores da tutela de urgência requerida pela parte autora, eis que resta controvertida a incapacidade para desempenho de suas atividades laborais.

Ademais, no caso de segurado especial, apesar de não estar obrigado a recolher contribuições previdenciárias mensais, deve comprovar o exercício de atividade rural por número de meses igual à carência. Assim, em casos desta natureza, é indispensável a comprovação do exercício da atividade rural pelo período legal anterior ao surgimento da alegada incapacidade.

No caso dos autos, considerando a documentação comprobatória apresentada, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, sendo necessário a instrução do feito para comprovação da incapacidade, bem como a sua qualidade de segurado especial rural.

Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência requerida.

No que se refere às demandas relativas a benefícios por incapacidade, as novas alterações trazidas pela Lei nº 14.331/2022, determinam a realização de perícia médica em momento anterior à apresentação de defesa, nos termos do art. 129-A, da Lei nº 8.213/91.

Assim, determino a REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, a ser agendada pela Secretaria da Vara, devendo o perito nomeado elaborar laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, respondendo os seguintes quesitos, além dos que venham a ser apresentados pelas partes.

- A) O(a) autor(a) apresenta doença que o (a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?
Indicar o CID da doença.
- B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?
- C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?
- D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?
- F) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?
- G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua



recuperação?

H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?

G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

INTIME-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, apresentar quesitos complementares e nomear assistentes técnicos, na forma do § 1º, do art. 465 do CPC.

INTIME-SE a parte autora para comparecer perante o perito nomeado, portando documentos pessoais e eventuais exames complementares que possua para realização da perícia.

Após a realização da perícia, caso a conclusão do exame médico pericial judicial mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa (INSS), intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após, voltem-me conclusos (art. 129-A, §2º da Lei nº 8.213/91).

Em caso de divergência, **CITE-SE** o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para oferecer **contestação**, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegado pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

Apresentada a contestação pela autarquia ré, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da contestação e laudo pericial.

Expedientes necessários.

ITAUEIRA-PI, 3 de setembro de 2024.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR
Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



APRESENTAÇÃO DE QUESITOS



**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.**

Ref. Processo: 0800417-31.2024.8.18.0056

ELIENE DA SILVA ANDRADES, nos autos da Ação Previdenciária, processo supra, que move contra o **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, por sua advogada, vem à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do rol de quesitos em anexo, a ser respondidos pelo médico indicado pelo magistrado.

TERMOS EM QUE, P. DEFERIMENTO.

Floriano-Piauí, 27 de setembro de 2024.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada/OAB-PI nº 12327



PROCESSO Nº. 0800417-31.2024.8.18.0056

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PI.

AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS

- 1 - A parte autora é portador (a) de doenças?
- 2 - Se positivo a resposta ao item anterior:
- 3- De quais doenças a parte autora é portador (a)?
- 4- Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?
- 5 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?
- 6-A incapacidade do autor reduziu a sua capacidade de trabalho?
- 7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?
- 8- A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?
- 9 - Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Protesto por quesitos suplementares se necessário.

Nestes termos pede deferimento.

Floriano-Piauí, 27 de setembro de 2024.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada/OAB-PI nº 12327





P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U E I R A - P I - C E P : 6 4 8 2 0 - 0 0 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, a Advogada da parte autora apresentou os quesitos conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 27 de setembro de 2024.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itauera



P O D E R J U D I C I Á R I O D O S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, revendo os autos verifiquei constar que decorreu o prazo em 03/10/2024, sem que a Procuradoria do INSS tenha apresentado os quesitos para perícia médica.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 9 de janeiro de 2025.
GILVANETE VIEIRA MARTINS
Vara Única da Comarca de Itaueira



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. MÁRIO SOARES DE ALENCAR, nomeio médico perito o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES, para realizar perícia médica do requerente, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 20(vinte)dias. ITAUEIRA, 23 de janeiro de 2025. GILVANETE VIEIRA MARTINS Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. **ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES**, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n.º 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do município de Rio Grande, estado do Piauí, devendo, ainda o oficial de justiça certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itaueira, Estado do Piauí, sete de fevereiro de 2025. Eu, aa. Walter Antonio da Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimir e subscrevi.

ITAUEIRA, 7 de fevereiro de 2025.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ Local : _____
_____ Data : ____/____/____ _____ horas



Intimado/Citado



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
CERTIDÃO CENTRAL DE MANDADOS Certifico que o(s) expediente(s) da opção central de mandados foram enviados para a Central de Mandados de Itaueira em 7 de fevereiro de 2025 por WALTER ANTONIO DA LUZ. ITAUEIRA-PI, 7 de fevereiro de 2025. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056;
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL;
ASSUNTO(S): Auxílio por Incapacidade Temporária;

C E R T I D ã O POSITIVA – INTIMAÇÕES REALIZADAS

Certifico que, em cumprimento ao mandado em epígrafe, diligenciei no dia **07/02/2025**, às 08h56min, INTIMEI o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES sobre a nomeação como perito, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nos termos do art. 97 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí (Provimento nº151/2023) e do art. 9º da Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual exarou sua nota de ciência e recebeu a contrafé documento junto com a cópia dos quesitos.

Ato contínuo, o profissional de saúde designou a realização da perícia na Requerente para o dia **11/02/2025**, às **08h**, na clínica MEDCLIN, em Itaueira-PI.

Em seguida, intimei a sra. ELIENE DA SILVA ANDRADE, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (contato telefônico pertencente ao filho da Requerente), **informando-lhe** a data do exame, a qual exarou o ciência (via áudio).

Dou fé.

Itaueira/PI, *data da assinatura digital*.

VÍTOR PONTES CORREIA

Oficial de Justiça e Avaliador - Matrícula 32.503

(Assinado digitalmente)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. **ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES**, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n.º 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do município de Rio Grande, estado do Piauí, devendo, ainda o oficial de justiça certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. CUMpra-se. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itaueira, Estado do Piauí, sete de fevereiro de 2025. Eu, aa. Walter Antonio da Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimi e subscrevi.

ITAUEIRA, 7 de fevereiro de 2025.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ Local : _____

_____ Data : ____/____/____ _____ horas

Intimado/Citado



 Assinado eletronicamente por: **WALTER ANTONIO DA LUZ**
07/02/2025 08:26:28
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
ID do documento: **70400457**



25020708262811400000065803077

imprimir





**Dr. ANDRÉ CIPRIANO
SARAIVA GOMES**

+55 86 99974-4926



Ligar



Vídeo



Pesquisar

Adicionar notas



Etiquetas

Nenhuma >



Mídia, links e docs

Nenhum >



Mensagens favoritas

Nenhuma >



Notificações



Papel de parede



Salvar no Fotos

Padrão >



Mensagens
temporárias

Desativadas >



Trancar conversa



Bom dia, Dr. André Cipriano Saraiva Gomes. 08:56 ✓✓

Tudo bem? 08:56 ✓✓

É o Vítor Correia, Oficial de Justiça. 08:57 ✓✓

 **PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES

 **CamScanner 07-02-2025 08.54.pdf**
1 página • 1,3 MB • pdf

08:57 ✓✓


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE ITAUEIRA
RUA LUDGERO FRANÇA TEIXEIRA, 766, ITAUEIRA - PI, CEP 64820-000 - FONE: 0xx89.3559.1493

 **CamScanner 07-02-2025 08.55.pdf**
1 página • 716 KB • pdf

08:57 ✓✓


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE ITAUEIRA
RUA LUDGERO FRANÇA TEIXEIRA, 766, ITAUEIRA - PI, CEP 64820-000 - FONE: 0xx89.3559.1493

 **CamScanner 07-02-2025 08.55(1).pdf**



pdf

CamScanner 07-02-2025
08.54.pdf

1 página • 1,3 MB • pdf

08:57 ✓✓



pdf

CamScanner 07-02-2025
08.55.pdf

1 página • 716 KB • pdf

08:57 ✓✓



pdf

CamScanner 07-02-2025
08.55(1).pdf

1 página • 939 KB • pdf

08:57 ✓✓

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo a exame clínico no requerente ELIENEDASILVAANDRADE, brasileira,



08.33(1).pdf
1 página Hoje • pdf

08:57 ✓✓

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente ELIENEDASILVAANDRADE, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n. ° 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do municipio de Rio Grande, estado do Piauí, devendo, ainda o oficial de justiça certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerente ELIENE D AS I LVA ANDRADE, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame.

08:57 ✓✓

Nomeação do senhor como perito.

08:57 ✓✓

Por gentileza, aguardo a data 
horário e o local.

08:57 ✓✓



CIPRIANO SARAIVA GOMES,
brasileiro, médico, residente nesta
cidade de Itaueira-PI, da nomeação
como perito, bem como para
apresentar o laudo pericial, no prazo
de 20 (vinte) dias, com resposta aos
formulários com quesitos, relativo ao
exame clínico no requerente
ELIENEDASILVAANDRADE, brasileira,
casada, lavradora, portadora do
documento de identidade sob o n. °
2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º
668.052.103-30, residente e
domiciliada na rua central, piçarra, sn,
do município de Rio Grande, estado
do Piauí, devendo, ainda o oficial de
justiça certificar a data indicada pelo
profissional para realização do exame,
bem como INTIMAR o requerente
ELIENE D AS I LVA ANDRADE, acima
qualificada, para comparecer ao local
designado para o referido exame.

08:57 ✓✓

Nomeação do senhor como perito.

08:57 ✓✓

Por gentileza, aguardo a data, o
horário e o local.

08:57 ✓✓

11/02 terça

08:00 Medclin 08:59



Obrigado pela confirmação.

08:59 ✓✓





Dados do contato

Editar



José Carlos Bento

+55 89 99414-6013



Ligar



Vídeo



Pesquisar

Adicionar notas

Representante comercial

6 de abr. de 2022



Etiquetas

Nenhuma >



Mídia, links e docs

2 >



Mensagens favoritas

Nenhuma >



Notificações



Papel de parede



Salvar no Fotos

Padrão >



Mensagens

Desativadas >



Bom dia, Seu José Carlos 09:31 ✓

Tudo bem? 09:31 ✓

É o Vítor Correia, Oficial de Justiça. 09:32 ✓



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n.º 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do município de Rio Grande, estado do Piauí, devendo, ainda o oficial de justiça certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itaueira, Estado do Piauí, sete de fevereiro de 2025. Eu, aa. Walter Antonio da Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimi e subscrevi.

ITAUEIRA, 7 de fevereiro de 2025.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ Local :
Data : ____/____/____ horas
Intimado/Citado



09:32 ✓

➡ Encaminhada
11/02 terça
08:00 Medclin 09:32 ✓



0:21

09:3



<

8

José Carlos Bento

09:32 ✓

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-600

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: (Auxílio por Incapacidade Temporária)
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Da ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. ANDRÉ CIPRIANO SARAIVA GOMES, brasileiro, médico, residente nesta cidade de Itaueira-PI, da nomeação como perito, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, com resposta aos formulários com quesitos, relativo ao exame clínico no requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, brasileira, casada, lavradora, portadora do documento de identidade sob o n.º 2314517 SSP/PI, CPF sob o n.º 668.052.103-30, residente e domiciliada na rua central, piçarra, sn, do município de Rio Grande, estado do Piauí, devendo, ainda o oficial de justiça certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerente **ELIENE DA SILVA ANDRADE**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. CUMPRE-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Itaueira, Estado do Piauí, sete de fevereiro de 2025. Eu, aa. Walter Antonio da Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimi e subscrevi.

ITAUEIRA, 7 de fevereiro de 2025.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Cliente em ____/____/____ Local : ____
Data : ____/____/____ horas
Intimado/Citado

09:32 ✓

➔ Encaminhada
11/02 terça
08:00 Medclin 09:32 ✓

0:21 09:32 ✓

0:19 09:33 ✓

0:15 09:37

+





Luz, Analista Judicial da Vara Única, digitei, imprimi e subscrevi.

ITAUEIRA, 7 de fevereiro de 2025.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ Local : _____

Intimado/Citado _____ Data : ____/____/____ horas

09:32 ✓✓

Encaminhada

11/02 terça

08:00 Medclin 09:32 ✓✓

0:21 09:32 ✓✓

0:19 09:33 ✓✓

0:15 09:37

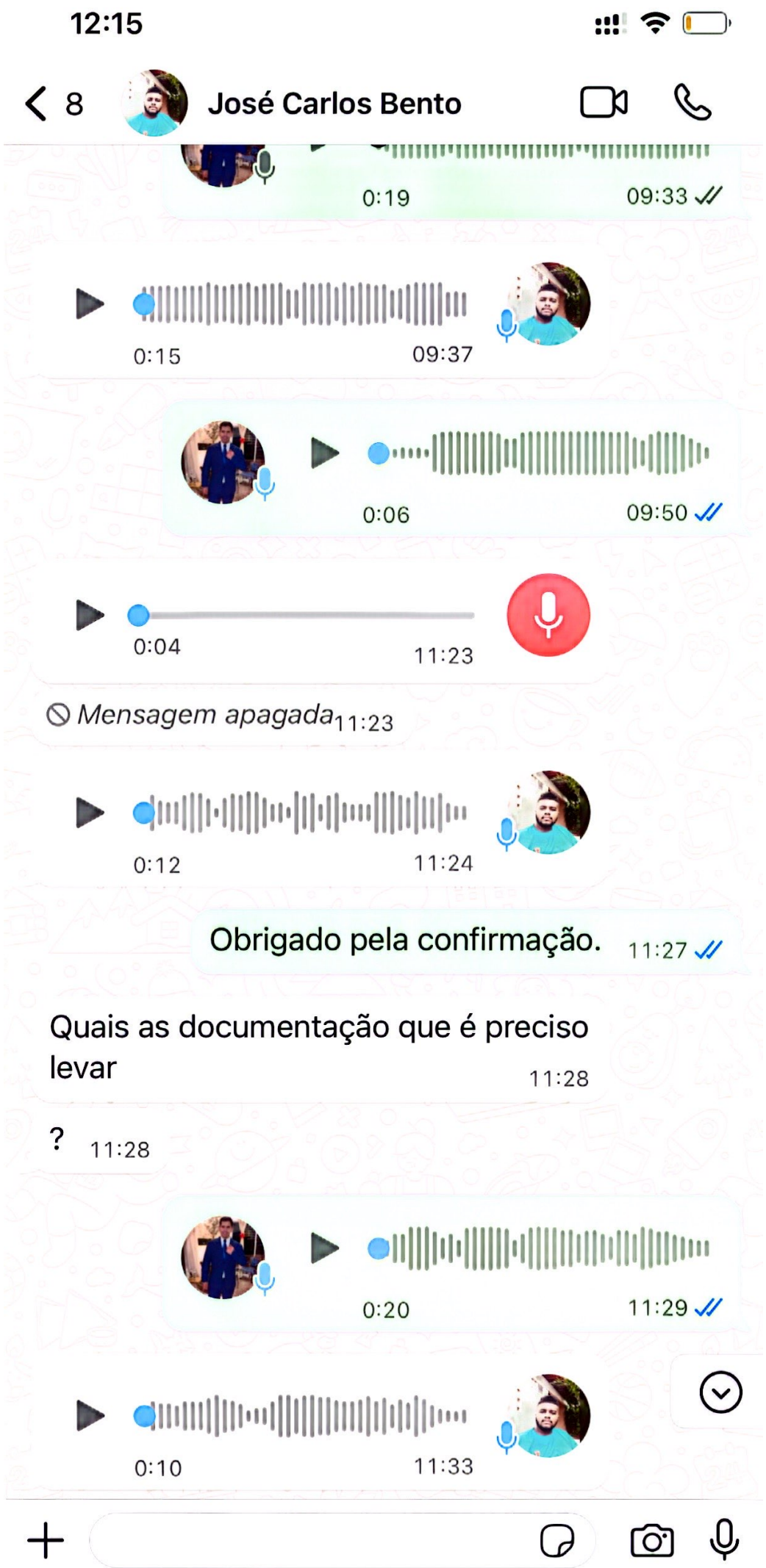
0:06 09:50 ✓✓

0:04 11:23

Mensagem apagada 11:23

0:12 11:24







12:16

< 8



José Carlos Bento





0:1011:33

Hoje



0:1511:34 ✓✓

Tá bom obrigado11:35

Vai ser pago aí os exames que ela vai fazer,a perícia11:54

Nada!11:54 ✓✓

?11:54



0:2511:54 ✓✓



0:1711:55



0:2412:02 ✓✓

Tá bom obrigado12:07

Nada!12:08 ✓✓

+



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:16:52

Número do documento: 2502071241570000000065836421

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2502071241570000000065836421>

Assinado eletronicamente por: VITOR PONTES CORREIA - 07/02/2025 12:41:57

Num. 70437121 - Pág. 7

P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
---	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço junta do laudo pericial respondido pelo perito

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 11 de fevereiro de 2025.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itauera





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE ITAUEIRA
RUA LUDGERO FRANÇA TEIXEIRA, 766, ITAUEIRA - PI, CEP 64820-000 - FONE:
0XX89 3559 1493

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES registrado(a)
civilmente como ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

QUESITOS DA REQUERENTE

1 - A parte autora é portador (a) de doenças?

Sim

2 - Se positivo a resposta ao item anterior:

3- De quais doenças a parte autora é portador (a)?

Lombalgia e síndrome do

4- Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?

NÃO está incapacitada para vida independente.

5 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Temporária. Parcial

6-A incapacidade do autor reduziu a sua capacidade de trabalho?

Sim

7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

JAN/2022

8- A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?

NÃO

9 - Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Protesto por quesitos suplementares se necessário.

Em, 11/02/25

Médico

Dr. André Cipriano
Ortopedista - Traumatologista
CRM - PI 6129 / TCO 3603



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE ITAUEIRA
RUA LUDGERO FRANÇA TEIXEIRA, 766, ITAUEIRA - PI, CEP 64820-000 - FONE
0xx89 3559 1493

PROCESSIONº: 0800417-31 2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES registrado(a)
civilmente como ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

QUESITOS DO JUIZ

A) O(a) autor(a) apresenta doença que o (a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas? Indicar o CID da doença.

Sim. m545/m17

B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?

TRADE; Escabridade e profissio (RUSOL)

C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?

Exame físico e imagens.

D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?

Descompensado

F) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?

NÃO

G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?

—

H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?

NÃO

G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

NÃO. NÃO.

Em, 11/02/25

Médico

Dr. André Cipriano
Ortopedista - Traumatologista
CRM - PI 6129 / TCU 17302

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO	
De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, Dr. Mário Soares de Alencar e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, CItó o INSS, por seu procurador, para no prazo legal apresentar contestação, segue anexo cópia integral do autos	
ITAUEIRA, 11 de fevereiro de 2025. FRANCISCO DE MOURA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1º REGIÃO
EATE-TEMÁTICO-ESTADUAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800417-31.2024.8.18.0056

REQUERENTE(S): ELIENE DA SILVA ANDRADES E OUTROS

REQUERIDO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra assinado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar

CONTESTAÇÃO

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO, COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE ACORDO APÓS COMPLEMENTAÇÃO AO LAUDO. AUTODECLARAÇÃO.



pelos fatos e fundamentos aduzidos a seguir.

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO MÉDICO

Consta do laudo pericial que a parte autora apresenta incapacidade parcial e permanente para atividade de lavradora, sem DII fixada.

O laudo pericial carece de elementos que o qualifiquem como prova cabal do estado incapacitante da parte autora, vejamos: ausência de DII e de informações quanto à abrangência e natureza da incapacidade.

Ocorre que tal informação é fundamental para apreciação do pedido, inclusive para análise da possibilidade de oferecimento de proposta de acordo pelo demandado, de modo que a elucidação acerca do ponto é de rigor, conforme reza o art. 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, *in verbis*:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

(...)

Pelo exposto, o INSS requer a intimação do perito para que responda aos seguintes quesitos complementares:

1. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.
2. A incapacidade da parte autora é uniprofissional, multiprofissional ou omni-profissional? Justifique



3. Sendo a incapacidade uniprofissional ou multiprofissional, para quais atividades a parte autora estaria apta?

4. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

() Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

() Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

5. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1º da Lei 8.213/1991).

Surge, desta feita, a necessidade de complementação do laudo judicial. nos termos do artigo 269 do CPC, como forma pedir esclarecimentos imprescindíveis ao deslinde do feito, sob pena de restar caracterizada grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

ANÁLISE DA PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL APÓS LEI N. 13.846/2019

A análise da prova da qualidade de segurado especial sofreu significativa alteração com a Lei nº 13.846/2019. O objetivo crucial da modificação legislativa é a automatização, o reconhecimento imediato da qualidade de segurado especial dos segurados do RGPS, a partir da prévia inscrição no CNIS e da manutenção desses cadastros atualizados e ratificados nas bases de dados do INSS.

Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 18/01/2019, a comprovação do labor rural se dá pela **autodeclaração**, aliada, caso não ratificada, com as informações obtidas a partir de bases governamentais, a documentos que possuem eficácia probatória e que se encontram no rol do artigo 106, da Lei 8.213/91.



REQUERIMENTOS

Requer a intimação do perito para que responda aos seguintes quesitos complementares indicados no corpo da contestação e nova vista após a juntada do laudo complementar.

Requer seja intimada a parte autora para trazer ao feito a Autodeclaração tempo de serviço rural como segurado especial, disponível em <https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios>, caso ainda não tenha anexado tal documento aos autos.

Ante o exposto, requer o INSS, sem prejuízo do acolhimento das preliminares, sejam os pedidos julgados **totalmente improcedentes**, condenando a parte autora no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§2º e 6º, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95.

Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já **prequestionada** para fins recursais. Requer ainda:

A observância da prescrição quinquenal;

Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo XXIV da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128, de 28 de março de 2022, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.º e 2.º da Emenda Constitucional 103/2019;

Nas hipóteses da Lei n. 9.099/95, caso inexistir nos autos declaração com esse teor, a intimação da parte autora para renúncia expressa dos valores que excedam o teto de 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da ação e que eventualmente venham a ser identificados ao longo do processo, inclusive em sede de execução;

A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95;

A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciais;

O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada;

A produção de todas as provas admitidas em direito;

Por cautela, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, que seja adotada a SELIC a partir de dezembro/2021, conforme a EC n. 113/2021.

Por fim, o INSS informa que não tem interesse na audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC e que concorda com o Juízo 100% digital, se for o caso.

Nesses termos, pede deferimento.



Brasília, 17 de março de 2025.

FELIPE SCHENATO PINEIRO
PROCURADOR FEDERAL





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SUPER SAPIENS

EXTRATO DE DOSSIÃO PREVIDENCIÁRIO

* Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS em 17/03/2025 16:41:41

FICHA SINTÉTICA DO PROCESSO

NÚMERO ÚNICO (CNJ)	0800417-31.2024.8.18.0056
DATA AJUIZAMENTO	23/05/2024
VARA ÚNICA JULGADOR	VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
ASSUNTO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
NIT	11682586787
PARTE AUTORA/INTERESSADO	ELIENE DA SILVA ANDRADE
CPF	66805210330
DATA DE NASCIMENTO	14/12/1977
ESTADO CIVIL	
FILIAÇÃO	MARIA PEREIRA DA SILVA
SEXO	FEMININO
ENDEREÇO PRINCIPAL	Logradouro: POVOADO JATOBA, Bairro: ZONA RURAL, ITAUEIRA - PI, BRASIL, CEP: 64820000
ENDEREÇO SECUNDÁRIO	
CTPS	Número: 85483, Série: 15, UF: PI

RELACIONAMENTO DE PROCESSOS MOVIDOS PELO AUTOR/CPF CONTRA O INSS

PROCESSO JUDICIAL	ASSUNTO	INTERESSADOS	VARA ÚNICA JULGADOR	AJUIZAMENTO	DATA ABERTURA
Não há relacionamento dos processos movidos pelo autor contra o INSS.					

RESUMO INICIAL – DADOS GERAIS DOS REQUERIMENTOS

NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃO (DCB)	STATUS	MOTIVO
139.65	80 - SALARIO MATERNIDADE	13/02	06/05/200	02/09/2002	CESS	79 - CESSACAO DE



NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃO (DCB)	STATUS	MOTIVO
5.336-0		/2006	2		ADO	B80 (120/134 DIAS)
644.655.823-0	31 - AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO	21/07/2023	-	-	INDEFERIDO	3 - PARECER CONTRARIO DA PERICIA MEDICA

RELACIONES PREVIDENCIARIAS

Seq	NIT	COD EMP/NB	ORIGEM DO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	TIPO DE FILIAÇÃO	Ocupação	Última Remuneração	Indicadores
1	11682586787	1396553360	80 - AUXILIO SALARIO MATERNIDADE	06/05/2002	02/09/2002	Benefício			
2	11682586787	6446558230	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO			Benefício			

ATIVIDADES DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE

TIPO DE FILIADO NO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	FORMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVIDADE	ORIGEM VÍNCULO CI
Segurado Especial	06/02/2004			Segurado Especial	

COMPETÊNCIAS DETALHADAS

Dados do Benefício									
Seq	NB	Espécie	Data Requerimento (DER)	Data Despacho (DDB)	Data Início (DIB)	Data Fim (DCB)	Data Início Pagamento (DIP)	Situação	Motivo
1	1396553360	80 - AUXILIO SALARIO MATERNIDADE	13/02/2006	08/12/2006	06/05/2002	02/09/2002	06/05/2002	CESSADO	79 - CESSACAO DE B80 (120/134 DIAS)



Renda Mensal Inicial (RMI)		Salário de Benefício (SB)		Coeficiente	Última Renda Mensal (RMA)	Data Acidente / Desligamento (DAT)	Data NB Anterior	Data Último Titular	Índice Reajuste Teto (IRT)	Índice Teto 12/98	Índice Teto 01/04
200,00		R\$ 200,00		0 %	R\$ 200,00	06/05/2002	-	-	-	-	-
Forma de Filiação	Ramo de Atividade	Natureza Ocupação	Tipo de Concessão	Tratamento		Data Regularização Documento (DRD)	APS Concessora		APS Mantenedora		
SEGURADO ESPECIAL	RURAL	-	CONCESSÃO NORMAL	80 - SALARIO MINIMO - RURAL - PREVIDENCIARIO SIMPLES		13/02/2006	16001030 . AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FLORIANO		16001030 . AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FLORIANO		
AP Reajustada (APR)				Tipo Representante							
0,00											

Dados do Benefício										
Seq	NB	Espécie	Data Requerimento (DER)	Data Indeferimento	Situação	Forma de Filiação	Ramo de Atividade	Motivo	APS Requerimento	
2	6446558230	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	21/07/2023	13/05/2024	INDEFERIDO	0 - DESEMPREGADO	0 - NÃO INFORMADO	3 - PARECER CONTRARIO DA PERICIA MEDICA	16001030	

HISTÓRICO DE CARTAS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS

Seq	NIT	APS	NB	Data de Concessão do Benefício
1	1168258678-7	16.0.01.030 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FLORIANO	139655336-0	08/12/2006
Comunicamos que lhe foi concedido SALARIO MATERNIDADE (80) número 139655336-0 requerido em 13/02/2006 com renda mensal de R\$ 200,00 , com início de vigência de 06/05/2002				
Dados do Pagamento do Benefício				
Órgão Pagador / Agência Bancária: 0638 / CAIXA - FLORIANO - EST. UNIFICADO				
Endereço: AVENIDA JOAO LUIZ FERREIRA, 377 - CENTRO				



HISTÓRICO DE CRÉDITOS DETALHADOS DOS BENEFÍCIOS

Seq	NB	Data Início (DIB)		Data Fim (DCB)	Data Início Pagamento (DIP)			
1	1396553360	06/05/2002		02/09/2002	06/05/2002			
Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
11/2006	06/05/2002 a 02/09/2002	R\$ 861,42	CMG - CARTAO MAGNETICO	PAGO - Pagamento efetivado	26/12/2006	04/01/2007	Não	Não
Banco: 104 - CAIXA OP: 504610 - CICLOPECAS MOURA Ocorrência: Pagamento efetivado Data Cálculo: 09/12/2006 Origem: Concessão Validade Início: 26/12/2006 Fim: 31/01/2007								
Código	Descrição Rubrica				Valor			
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO				R\$ 779,99			
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO				R\$ 66,66			
110	CORRECAO MONETARIA				R\$ 11,50			
121	COMPLEMENTO A TITULO DE CPMF				R\$ 3,27			





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SUPER SAPIENS

DOSSIÃO MÃO DICO

* Informaões extraídas dos sistemas informatizados do INSS

*Dossiã gerado em 17/03/2025 16:33:30

DADOS DO SEGURADO

NOME	ELIENE DA SILVA ANDRADES
CPF	66805210330
DATA DE NASC	
SEXO	

HISTÓRICO DE LAUDOS MÓDICOS PERICIAIS - SABI

BENEFÍCIO	NB	REQTO	OCUPAÇÃO	DATA DO EXAME
Auxílio - Doença	6446558230	222115009		13/05/2024

REQUERIMENTO (DER)	INÍCIO BENEF. (DIB)	INÍCIO DOENÇA (DID)	INÍCIO INCAPACIDADE (DII)	CESSAÇÃO PREVISTA	CID
21/07/2023	-	13/05/2022	-	-	M25

HISTÓRICO: REQUERENTE INFORMA SER LAVRADORA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.46 ANOS. QUEIXA DE DORES EM JOELHO ESQUERDO E NA COLUNA COM EVOLUÇÃO DE CERCA DE 02 ANOS (DID). NÃO APRESENTA ATESTADO MEDICO.APRESENTA TOMOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO COM DESCRIÇÃO DE OSTEOARTROSE CRM-PI 2957. TOMOGRAFIA DE COLUNA EM 12\04\2024 COM DESCRIÇÃO DE ESCOLIOSE , ARTROSE E ABAULAMENTOS L4-L5-S1 CRM-PI 2957. SEM ANTECEDENTES DE BENEFÍCIOS.

EXAME FÍSICO: REQUERENTE DESACOMPANHADA , APRESENTA BOM ESTADO GERAL , EXAME PSIQUICO PRESERVADO , MARCHA LIVRE , SUBIU E DESCEU DA MACA DE EXAME SEM AUXILIO E SEM DIFICULDADES. MEMBROS TRÁFICOS , MOVIMENTOS AXIAIS SEM ALTERAÇÕES , MOBILIDADE DE COLUNA PRESERVADA , SEM CONTRATURAS PARAVETERBAIS , MANOBRA DE LASEGUE MODIFICADO AUSENTE , TROFISMO MUSCULAR PRESERVADO.JOELHO ESQUERDO COM DISCRETO EDEMA SEM



CREPITAÑ•ES OU FACES DE DOR AOS MOVIMENTOS.

CONSIDERAÑ•ES: LAVRADORA PORTADORA DE PATOLOGIAS OSTEODEGENERATIVAS CRÃ”NICA SEM SINAIS OBJETIVOS DE INCAPACIDADE LABORATIVA.NÃfO APRESENTA ATESTADO MÃ%ODICO.

RESULTADO: NÃfO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

ENCAM. ã€ REAB. PROF	AC. DO TRABALHO	AUX- ACIDENTE	ISENãfO CARãŠNCIA	SUGEST. APOS. POR INVALIDEZ
NãfO	NãfO		NãfO	NãfO



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico a tempestividade da contestação apresentada. Dou fé.

ITAUEIRA, 3 de abril de 2025.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

ATO ORDINATÓRIO

Intimo a parte autora a apresentar réplica no prazo de 15 dias. Em anexo cópia da contestação.

ITAUEIRA, 3 de abril de 2025.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira - PI



REPLICA A CONTESTAÇÃO



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.

REF PROCESSO: **800417-31.2024.8.18.0056**

ELIENE DA SILVA ANDRADES, devidamente identificado no processo supramencionado, por sua advogada vem a este juízo apresentar a seguinte:

RÉPLICA E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

No processo em que o mesmo move em face do **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS**, autarquia Federal de Direito Público, igualmente identificado no processo. Nos seguintes fatos e fundamentos a seguir:

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

SINTESE DOS FATOS- Por ter seu pedido de benefício de incapacidade negado na agencia local de previdência a parte autora ajuíza a presente ação no intuito de receber o benefício do qual faz jus.

Na petição inicial foram apresentados laudos e relatórios médicos que comprovam a incapacidade laboral da autora. Foi mostrado também por meio de outros documentos que a requerente vive em verdadeiro estado de miserabilidade.

No laudo anexado no id 70593210 foi comprovado a incapacidade PERMANENTE E PARCIAL da autora:



DA CONTESTAÇÃO:

Em contestação, a autarquia requer esclarecimentos ao perito, solicitando a complementação do laudo juntado no ID 70593210, conforme os seguintes pontos indicados:

1. Qual a data de início da redução de capacidade ou da incapacidade, ainda que de forma estimada? Justifique com base em dados objetivos e/ou documentos médicos.
2. A incapacidade da parte autora é uniprofissional, multiprofissional ou oniprofissional? Justifique.
3. Sendo a incapacidade uniprofissional ou multiprofissional, para quais atividades a parte autora estaria apta?
4. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual, assinale a alternativa compatível com os achados periciais:
 - () Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
 - () Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
5. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar, de forma fundamentada, as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e sua correlação com a atividade laboral do periciando, nos termos do artigo 129-A, inciso II, § 1º, da Lei 8.213/1991.

Cada uma das perguntas busca concluir se a parte autora encontra-se incapacitada para exercer outra profissão.

Quanto ao que já foi respondido no laudo médico anexado no ID 70593210, o perito relatou que não há possibilidade de exercício de outra atividade, afirmando que a parte autora está incapacitada para executar tarefas relativas à sua profissão, bem como para outras atividades. Tal conclusão foi justificada com base na incapacidade apresentada, no nível de escolaridade da autora e na sua profissão de trabalhadora rural.

Ademais, de acordo com o laudo, a data de início da doença/lesão foi estimada em janeiro de 2022, sendo ressaltado que as conclusões periciais estão fundamentadas tanto em exames físicos quanto em exames de imagem.



CID da doença.

Sim. m545/m17

B) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?

Trabalho, escolaridade e profissão (Rural)

C) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?

Exame físico e imagens.

D) Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?

Descompensado

F) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?

Não

G) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?

—

H) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?

Não

G) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão? I) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Não. Não.

7-É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (quais) ano(s)?

Sim
Janário 2022

8- A incapacidade do(a) paciente é limitada também de praticar os atos da vida independente?

Não

9- Outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Protesto por quesitos suplementares se necessário.

Fm 11/02/25

Dessa forma, conclui-se que o laudo constante no ID 70593210 cumpre seu objetivo principal, preenchendo todas as informações necessárias para o presente pedido, confirmando, inclusive, as condições da parte autora.

REPLICA Á CONTESTAÇÃO:

DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA:

Caracteriza-se como segurado especial o produtor, residente no imóvel ou em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel, que explore atividades agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal ou de pescador artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 (dezesesseis) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem (participação ativa nas atividades rurais), comprovadamente, com o grupo familiar respectivo (art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91).

Entende-se por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em



condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes (art. 11, § 1º, da Lei n. 8.213/91).

Ementa: E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. **2. Ao segurado especial é expressamente garantido o direito à percepção de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei (Art. 39 c/c Art. 26 , III , ambos da Lei 8.213 /91), sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.** 3. O Art. 106 , da Lei nº 8.213 /91, dispõe que a comprovação do exercício de atividade rural será feita mediante a apresentação de um dos documentos elencados, no caso de produtores em regime de economia familiar. 4. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade total e permanente. 5. Preenchidos os requisitos, faz jus a autora ao restabelecimento do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho. 6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431 , com



repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17 . 8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4º , do Art. 85 , do CPC , e a Súmula 111 , do e. STJ. 9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

Da incapacidade

A requerente é incapaz para o trabalho, seja ele intelectual ou físico, como ficou demonstrado nos exames médicos periciais e sociais apresentados.

Importante ressaltar que na própria informação da carta de indeferimento há pedido da autora de benefício por incapacidade, qual seja, aposentadoria por incapacidade permanente, infelizmente negado pela agência da previdência.

Negando o Benefício de incapacidade, deixaram a autora em completo abandono e sua doença ao invés de extinguir, recuperando sua saúde, veio a ficar mais doente ainda, e chegando no estado em que está no momento como comprova os laudos médicos.

Do médico perito. Em nenhum momento se questiona a conduta moral ou ético profissional do perito do INSS. Entretanto, suas afirmações devem ser contestadas, e ao mesmo tempo, mesmo não sendo um médico da autarquia previdenciária, os relatórios médicos tidos como particulares devem ser também acatados e respeitados.

São na maioria das vezes médicos do Sistema Único de Saúde, e, portanto, gozam das mesmas prerrogativas e presunções dos médicos do INSS pois também são médicos concursados, se acaso há entres estes alguns que eventualmente são contratados por outros meios o mesmo pode se dizer também dos peritos médicos do INSS.

II- CONCLUSÃO:

Diante de tudo que acima foi exposto, em nome da dignidade da pessoa humana, requer que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes concedendo a parte autora benefício por ela requisitado,



qual seja, **Aposentadoria por incapacidade permanente**
previdenciário rural.

Termos em que pede deferimento.

Floriano– Piauí, 07 de abril de 2025.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada-OAB/PI 12.327



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, em data de 07.04.2025, a parte autora apresentou réplica à contestação, dentro do prazo, conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 9 de maio de 2025.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 9 de maio de 2025.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



Manifestação – Requer Andamento Processual



**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA-PIAUI.**

Processo nº: ° 0800417-31.2024.8.18.0056

ELIENE DA SILVA ANDRADES, já qualificado(a) nos autos, vem, por meio de seu advogado infra-assinado, respeitosamente, requerer o regular **andamento do feito**, considerando o tempo decorrido desde o último impulso processual.

Renova-se a confiança na habitual presteza deste juízo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Floriano-Pi, 16 julho de 2025.

Mariana Feitosa Carvalho
Advogada/OAB-PI nº 12.327



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADESREU: INSS

DESPACHO

Designo para o dia **09 de abril de 2026, às 09h30min**, a realização de **audiência de instrução e julgamento**, oportunidade na qual deverão produzir todas as provas por meio das quais pretendem comprovar suas alegações.

Intimem-se partes e seus advogado(s), devendo constar do mandado que as testemunhas deverão comparecer independente de intimação.

A(s) parte(s) residente(s) na comarca deve comparecer **presencialmente** na sala de audiência da Comarca de Itaueira-PI, sendo permitido ao(s) advogado(s) e parte(s) residente(s) em outra(s) cidade(s), a participação de forma virtual, através da plataforma TEAMS.

Expedientes necessários.

ITAUEIRA-PI, 9 de setembro de 2025.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR
Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte autora para ciência sobre a Audiência de Instrução e Julgamento designada para 09/04/2026 09:30 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira na ITAUEIRA, 3 de fevereiro de 2026. NIVALDO PEDRO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO	
Intimo O INSS através sua Procuradoria para ciência sobre a Audiência de Instrução e Julgamento designada para 09/04/2026 09:30 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira	
ITAUEIRA, 3 de fevereiro de 2026. NIVALDO PEDRO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária] AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO Link para ingressar na audiência: https://teams.microsoft.com/meet/256045739262205?p=eG0eWYfl5pAlsAX0io	
ITAUEIRA, 9 de abril de 2026. DIEGO SIMAO SANTOS REGO Vara Única da Comarca de Itaueira	



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
--	--

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]

AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES

REU: INSS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Aos 09 dias do mês de abril de 2026, às 09h:30min, na sala de audiências da Vara Única da Comarca de Itaueira-PI, onde se encontrava presente o MM. Juiz de Direito Dr. Mário Soares de Alencar, comigo servidor designado para o ato, foi aberta audiência, relativa ao processo nº 0800417-31.2024.8.18.0056. Apregoadas as partes, verificou-se a presença da parte autora ELIENE DA SILVA ANDRADES acompanhado da advogada Dr^a. MARIANA FEITOSA CARVALHO OAB/PI Nº PI12327-A Ausente a parte demandada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Presentes as testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA COSTA CPF 527.047.933-87 e RAIMUNDO MARTINS SILVA CPF 313.583.493-04.

No início do ato, foram advertidos todos os presentes de que a audiência estava sendo integralmente gravada em áudio e vídeo, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta nº 45/2025 – PJPI/TJPI/SECPRE, com posterior armazenamento no sistema PJe Mídias, esclarecendo que a gravação constitui o meio oficial de documentação da audiência. Ficou consignado que a gravação audiovisual abrange todos os atos processuais praticados, destinando-se a presente ata apenas à síntese dos requerimentos, deliberações e demais ocorrências relevantes, nos termos do art. 2º da Portaria Conjunta nº 45/2025, sendo o acesso ao conteúdo audiovisual disponibilizado às partes diretamente pelo PJe, dispensada a degravação textual, salvo determinação judicial em sentido diverso. Advertiu-se que, nos processos que tramitem em segredo de justiça ou que exijam resguardo legal, é vedada a divulgação, reprodução ou compartilhamento do conteúdo audiovisual da audiência, total ou parcialmente, por qualquer meio, ficando o acesso restrito aos sujeitos processuais autorizados, sob pena de responsabilidade legal. Feitas as advertências e consignações, foi dado início ao ato, com oitiva da autora ELIENE DA SILVA ANDRADES, conforme registro audiovisual. Após, colheu-se o depoimento da testemunha FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA COSTA. Após colheu-se o depoimento da testemunha RAIMUNDO MARTINS SILVA. Encerrada a instrução processual, o advogado do autor apresentou alegações finais, de forma oral, na presente audiência. Após, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos ao INSS para, no prazo legal, apresentarem suas alegações finais.

Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Laelson Moura, oficial de gabinete, digitei o presente termo e incluí no sistema



Pje para assinatura do magistrado.

Mário Soares de Alencar

Juiz de Direito



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, nesta data, fiz juntada das mídias da audiência de instrução no sistema PJe Mídias, que podem ser acessadas por meio do sistema (PJe Mídias) no link:

<https://midias.pje.jus.br/midias/web/08004173120248180056>

Para acessar o PJe Mídias é necessário antes realizar o cadastro no sistema Escritório Digital do CNJ, link: <https://www.escriitoriodigital.jus.br>.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 10 de abril de 2026.
LAELSON MOURA GUEDES AVELINO
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CARTA DE INTIMAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DA PARTE: INSS

PRAZO: 30 dias

FINALIDADE: INTIMAR a parte acima qualificada para apresentar alegações finais no prazo legal.

Conforme Provimento Conjunto Nº 29/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE as cópias de todos os documentos de atos processuais até a presente data praticados podem ser visualizadas, utilizando a chave de acesso abaixo, acessando o [sítio https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam](https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam) .

Documento	Chave de acesso	QR CODE
Certidão relação dos documentos do processo		

ITAUEIRA-PI, 11 de abril de 2026.

ANTONIO ARAUJO LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
E-MAIL: - FONE: (89) 35591131
RUA LUDGERO DE FRANÇA TEIXEIRA, 766, CENTRO, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que decorreu o prazo em 29.05.2026, sem que a parte requerida apresentasse alegações finais.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 8 de junho de 2026.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800417-31.2024.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO: [Auxílio por Incapacidade Temporária]
AUTOR: ELIENE DA SILVA ANDRADES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIENE DA SILVA ANDRADES
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 8 de junho de 2026.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira

